



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

4626/2021

**GARNICA, RENZO LEONEL c/ COLMAN, ANGEL FABIAN Y OTROS
s/DAÑOS Y PERJUICIOS**

Resistencia, 20 de noviembre de 2025.- GAK

VISTOS:

Para resolver en estos autos caratulados: **"GARNICA, RENZO LEONEL c/ COLMAN, ANGEL FABIAN Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS", EXPTE. N° FRE 4626/2021/CA1**, provenientes del Juzgado Federal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña;

Y CONSIDERANDO:

I.- Arriban estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación deducido por el Sr. Renzo Leonel Garnica contra la sentencia de fecha 03/05/2024 que decretó la caducidad de la instancia en la presente causa.

Impuso las costas al actor vencido y reguló honorarios.

II.- Contra dicha decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en fecha 01/11/2024, el que fuera concedido en relación y con efecto suspensivo el 12/08/2025, cuyos agravios sintetizados se detallan a continuación:

Sostiene que el tiempo que el proceso estuvo paralizado no resulta imputable a su parte, por cuanto no fue notificado del Juez que va a entender en la causa (art. 135 inc. 15 CPCCN), la nueva radicación o la reactivación del proceso, desde la declaración de incompetencia del Juzgado provincial adonde tramitaba la causa hasta su remisión a la Justicia Federal.

Afirma que el Juez de la anterior instancia, aun a sabiendas de que su parte no estaba presentado en el proceso, que no tenía domicilio legal ni electrónico constituido, no ordenó intimación o emplazamiento en su domicilio real (conf. art. 135 inc. 6 CPCCN).

Efectúa diversas consideraciones al respecto.

Alega que la providencia de fecha 03/12/2021, por la que se solicitó a los letrados intervinientes que denuncien su número de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

matrícula federal, resulta inviable, porque los letrados nunca fueron anoticiados de dicho decreto por impedimento procesal y fáctico, ya que no tenían correo electrónico válido ni acceso a la causa por carecer de matrícula federal.

Cita jurisprudencia que estima avala su posición.

Expone que el fallo recurrido computa erróneamente los plazos procesales, en tanto los mismos no empezaron a correr nuevamente ya que no hubo notificación a su parte, lo que -reputa- quebranta su derecho de defensa.

Reserva el Caso Federal y finaliza con petitorio de estilo.

Corrido el pertinente traslado, las demandadas lo contestaron en base a argumentos a los que remitimos en honor a la brevedad.

Elevada la causa a esta Cámara, el día 10/09/2025 se llamó Autos, quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

III.- Tras el análisis de los agravios precedentemente sintetizados y examinadas las actuaciones digitalizadas, se constata que la presente causa fue iniciada ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral N° 2 de la ciudad de Charata (Chaco), el que en fecha 06/04/2021 -puesto a despacho el 09/04/2021- declaró su incompetencia para seguir entendiendo y, en consecuencia, dispuso su remisión al Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Una vez notificadas las partes en forma electrónica -en la modalidad establecida en la Justicia provincial al efecto-, en fecha 01/11/2021 se libraron los oficios pertinentes al Juzgado Federal y a Mesa Informatizada de Expedientes.

Luego de recibidas las actuaciones, el día 03/12/2021 se dispuso: "Previo a todo trámite, el abogado apoderado deberá indicar el tomo y folio o el número de la matrícula de su inscripción -federal-, conforme a lo establecido en la última parte del art. 46 del Reglamento para la Justicia Nacional y la Ley N° 10.996; ello bajo apercibimiento de ley".

El 29/02/2024 se presentó el apoderado de NACIÓN SEGUROS S.A. y planteó caducidad de la instancia, por lo que en fecha 07/03/2024 se proveyó, en su parte pertinente: "...Del planteo de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

caducidad de instancia, córrase traslado a la contraria por el término y bajo apercibimiento de Ley. Not”.

El día 25/03/2024 el apoderado de la demandada solicitó, para el supuesto que la contraria no hubiere evacuado en debido tiempo y forma el traslado de la caducidad articulada por su parte, se le de por decaído el derecho y se resuelva la caducidad impetrada, por lo que el 23/04/2024 se llamó autos para resolver la cuestión planteada y posteriormente se decretó la caducidad de la instancia.

Teniendo en cuenta que el apoderado de la demandada solicitó el 22/05/2024 que se tenga por firme y consentido lo resuelto y, por ende, se intime al actor al pago de los honorarios regulados, el Juez de la anterior instancia dispuso el día 31/05/2024: “Atento las constancias de la causa, previo a lo solicitado deberá notificarse a la parte actora en su domicilio real la resolución de fecha 06/05/2024 recaída en autos”.

El día 25/10/2024 se notificó por cédula al actor en su domicilio real de calle Mariano Moreno y Salta de la localidad de Corzuela (Chaco) la resolución que decretó la caducidad, por lo que el accionante interpuso, con nuevo patrocinio letrado, recurso de apelación en fecha 01/11/2024.

A la hora de decidir, cabe precisar que el art. 310 inc. 1º del CPCCN prevé que la caducidad de primera instancia se producirá cuando no se instare su curso dentro de los seis (6) meses. Establece como momento inicial, a los fines de computar los plazos allí previstos, la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero, que tenga por efecto impulsar el procedimiento (art. 311 CPCCN).

Cabe agregar que es un presupuesto del instituto de la caducidad la “inactividad procesal”, es decir, la paralización total del trámite judicial, o el incumplimiento de un acto conducente o suficiente para impulsar el proceso.

Dicha inactividad debe ser continuada durante los lapsos que el art. 310 del CPCCN determina, lo que significa que antes del vencimiento de los plazos mencionados en nuestro código cualquier





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

actividad o actuación de las partes o el tribunal, que sea adecuada para impulsar el proceso, interrumpe la caducidad.

Es de señalar que los plazos que indican los incisos 1° a 4° del citado art. 310 se computan con una regla diferente de la que rige para los plazos en general (art. 156 CPCCN), es decir que no se cuentan a partir de la notificación sino desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero, que tenga por efecto impulsar el procedimiento (art. 311 citado).

Por otra parte, cabe recordar que de la interpretación armónica de los artículos 315 y 316 del Código Procesal se advierte que la caducidad de instancia puede ser declarada de oficio o a pedido de parte, pero su procedencia se encuentra sujeta a dos recaudos: que haya vencido el plazo correspondiente al respectivo tipo de proceso y que posteriormente no se haya efectuado, en el primer caso, o consentido, en el segundo, un acto idóneo para avanzar el trámite. (CNCiv., Sala E, 1995/04/07, "Cornejo, Edgardo c. Taylor, Acacio R. y otros", ED, 164-662 cit. por Osvaldo A. Gozaíni, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado, T. II, Ed. La Ley, 2006, p. 205).

Es decir, una vez impulsado el procedimiento no puede decretársela de oficio, ni a pedido de la contraria si ésta ha consentido el acto de tal naturaleza.

Además, no es ocioso advertir que el instituto en análisis es de interpretación restrictiva, y siendo un modo anormal de terminación del proceso, la aplicación que se haga del mismo debe adecuarse a ese carácter. Sin embargo, esta interpretación restrictiva resulta aplicable sólo cuando existen dudas sobre el estado de abandono del proceso, pero no cuando claramente se configuran los requisitos de procedencia de la perención (Fallos: 317:369, entre otros).

A fin de resolver, corresponde partir de la base de que para que exista una adecuada protección de los derechos e intereses de los integrantes de la sociedad, no sólo debe reconocerse la tutela de éstos a través de las leyes de fondo, sino que también deben preverse los mecanismos idóneos para que en la práctica quede satisfecha su tutela efectiva. De lo contrario, estaríamos frente a un "no derecho" o





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

“derecho a medias”, donde la tutela consagrada en un ordenamiento no terminaría nunca de plasmarse en la realidad. (conf. esta Cámara de Apelaciones en autos “LOPEZ, DIEGO FERNANDO c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS”, Expte. N° FRE N° 5059/2016/CA1)

Cabe señalar, además, que el instituto de la perención de instancia tiende a “...evitar la duración indefinida de los juicios, frente al desinterés de los justiciables, cuya conducta omisiva acarrea, como consecuencia, la conclusión de la causa (CSJN, 19/09/1989, in re “Simón Francisco c/ Policía de Buenos Aires”, La Ley 1990 A, 170 DE 19901, 947).

Señalado lo anterior y examinadas las constancias de autos, preciso es concluir en que, en el presente caso, resultaba improcedente la declaración de caducidad, por cuanto -a diferencia de lo que considera el Juez de la anterior instancia- la prosecución del trámite dependía de una actividad que el código ritual impone al secretario o al oficial primero (art. 313 inc. 3 CPCCN).

Resulta dirimente al respecto advertir, conforme surge de las actuaciones que, efectivamente, se observa afectado el derecho de defensa del actor en virtud de las consideraciones que siguen.

Inicialmente, como efectivamente lo consigna el sentenciante, no surge del Sistema de Gestión Judicial Lex 100 que los letrados representantes del actor en sede provincial (Dres. Ivana Balberdi y Alexis Wilson Balberdi) se encuentren habilitados para actuar en la Justicia Federal. Como consecuencia de ello, obviamente, no dieron cumplimiento al auto de fecha 03/12/2021 que requería a los letrados que indiquen “el tomo y folio o el número de la matrícula de su inscripción -federal-”.

Es decir, hubiere bastado con efectuar dicho contralor al momento de proveerse la intimación, para advertir que los letrados patrocinantes del actor no se encontraban habilitados en el fuero federal, por lo que, en consecuencia, no pudieron siquiera anoticiarse de la radicación efectiva de la causa.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

Al respecto, cabe referir que, entre aquellas resoluciones que el art. 135 CPCCN dispone su notificación personal o por cédula, se detallan -entre otras-: la providencia que hace saber la devolución del expediente, cuando no haya habido notificación de la resolución de alzada o cuando tenga por objeto reanudar plazos suspendidos por tiempo indeterminado (inc. 7); la primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de los tribunales, o haya estado paralizado o fuera de secretaría más de tres meses (inc. 8); y la providencia que hace saber el juez o tribunal que va a conocer en caso de recusación, excusación o admisión de la excepción de incompetencia (inc. 15).

Sabido es que la notificación por cédula es el acto procesal en cuya virtud se hace saber al interesado una resolución judicial. La finalidad esencial de esta notificación es que el contenido de la misma debe llevar a un conocimiento cabal y efectivo del interesado (Cám. Nac. Com., sala A, 27-8-73, Der., v. 54, p. 533 cit. por Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales..., Ed. Platense-Abeledo Perrot, 1985, t. II-B, p. 762).

Advertimos que las actuaciones se encontraban paralizadas desde la declaración de incompetencia dispuesta en el marco de las actuaciones caratuladas "GARNICA, RENZO LEONEL C/ COLMAN ANGEL FABIAN Y/O "TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA" Y/O "OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO" S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. N° 810/18 en trámite ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral N° 2 de la localidad de Charata en fecha 06/04/2021.

Desde que dicha resolución adquirió firmeza, correspondía al Juzgado provincial la remisión de las actuaciones al fuero federal, cuyo oficio fuera librado en fecha 01/11/2021 -es decir, casi siete (7) meses con posterioridad-. Según constancias del Sistema de Gestión Judicial Lex100, el presente proceso tiene fecha de asignación en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña el 08/11/2021.

Efectuando un análisis armónico de los supuestos anteriormente detallados, los que el código de rito establece expresamente su





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

notificación "personal o por cédula", consideramos que la primera providencia dispuesta en la causa, atento a las características propias de las actuaciones, debió ser notificada por cédula en el domicilio real del actor. Ello, por cuanto correspondía hacer saber el juez que iba a entender -a fin de que, eventualmente, pueda efectuar los planteos procesales que considere al respecto- y, además, los plazos procesales fueron reanudados luego de encontrarse paralizados más de tres (3) meses.

En forma similar, se ha resuelto que no resulta procedente declarar la perención de instancia, si las actuaciones fueron remitidas de la justicia civil a la justicia comercial, y no se procedió a notificar al actor tal circunstancia, pues el mismo pudo razonablemente considerar que éstas se encontraban en sede civil para resolver una petición formulada. La falta de notificación, de conformidad a lo dispuesto, impide que pueda serle imputada inactividad, no modificando ello la omisión de contestar el traslado de la caducidad acusada. (CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL. CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Sala E, FREISTER, SALVADOR c/ GARCIA, JORGE s/ SUM., sent. del 09/04/1992, Id SAIJ: FA92130167)

La reanudación de la relación suspendida incluso la de los plazos, con arreglo a la doctrina positiva que fluye del artículo 135, inciso 6 y 7 del Código procesal, debe hacerse saber a las partes por cédula o notificación personal, sin desmedro de que esta misma finalidad se cumpla con la notificación expresa de la primera providencia que se dicte luego de concluida la suspensión (Cám. Nac. esp. Civil y Com., sala IV, 9-8-74, Juris. Arg., 1974, v. 24, p. 76, BC NEC y C, 577, núm. 7184 cit. por Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales..., Ed. Platense-Abeledo Perrot, 1985, t. II-B, p. 763).

La afectación al derecho de defensa del actor, se corrobora en el caso, puesto que, en virtud de la notificación por cédula realizada en su domicilio real de la localidad de Corzuela, tuvo la posibilidad efectiva de presentarse -a través de otros letrados patrocinantes matriculados en el fuero federal- y recurrir la declaración de caducidad, extremo que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

válidamente pudo haberse garantizado con la notificación pertinente al recibirse la causa.

No resulta ocioso resaltar que el Máximo Tribunal tiene doctrinado que no cabe extender al justiciable actividades que no le son exigibles en tanto la ley adjetiva no se las atribuya, sin riesgo de incurrir en una delegación no prevista legalmente. Cuando la parte queda exenta de su carga procesal de impulso, su inactividad no puede ser presumida como abandono de la instancia, pues ello importaría imputarle las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones legales por parte de los funcionarios judiciales responsables (Fallos: 325:3392).

Recordó también que, al ser la caducidad de la instancia un modo anormal de terminación del proceso, y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar, con exceso ritual, el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio (Fallos: 346:1455). En similar sentido resolvió en Fallos: 347:540 y en el reciente pronunciamiento en la causa "Domínguez, Walter Gabriel" del 10/06/2025.

Por lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en su consecuencia, revocar la sentencia en crisis.

IV.- Atento el resultado del litigio, conforme lo normado por el art. 279 CPCCN, corresponde readecuar las costas de primera instancia las que, al igual que las de la Alzada, deben ser soportadas por la demandada vencida (art. 68 CPCCN). Asimismo, en cuanto a la regulación de honorarios, corresponde diferirla para cuando se encuentren fijados los de la instancia anterior.

Por los fundamentos expuestos, por mayoría, SE RESUELVE:

I.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, REVOCAR la resolución de fecha 03/05/2024, RECHAZANDO el planteo de caducidad interpuesto por la demandada.

II.- IMPONER las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida, difiriendo la regulación de honorarios de la presente incidencia para la oportunidad establecida en el considerando que antecede.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

III.- COMUNICAR a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada 10/2025 de fecha 29/05/2025 de la C.S.J.N.).

IV.- REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

NOTA: De haberse dictado la Resolución precedente por los Sres. Jueces de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley N° 1285/58 y art. 109 del Reg. Just. Nac.), suscripto en forma electrónica (arts. 2 y 3 Ac. 12/2020 C.S.J.N.).

SECRETARIA CIVIL N° 1, 20 de noviembre de 2025.

Fecha de firma: 20/11/2025

Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, JUEZA SUBROGANTE

Firmado por: ENRIQUE JORGE BOSCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GUSTAVO DAVID E CHARPIN, SECRETARIO DE CAMARA



#35982968#481555444#20251120113111265